

〔1 銃砲刀剣類所持等取締法関係通達〕

○銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する 法律等の施行について

(昭和41.9.9 乙保発第7号)
(警察庁次長から全国へ)

第51回国会において成立した銃砲刀剣類所持等取締法及び火薬類取締法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）は、本年6月7日法律第80号として公布され、昭和42年1月1日から施行されることとなつた。また、これに伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部を改正する政令（昭和41年政令第260号）、火薬類取締法施行令の一部を改正する政令（昭和41年政令第261号）、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する総理府令（昭和41年総理府令第45号）および猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令（昭和41年総理府令第46号）がそれぞれ制定され、いずれも改正法施行の日から施行されることとなつた。これらの法律等の改正の趣旨、改正の要点および運用上の留意事項は、次のとおりであるから了知のうえ、遺憾のないように運用されたい。

命によつて通達する。

記

第1 改正の趣旨

今回の銃砲刀剣類所持等取締法および火薬類取締法の一部改正は、許可に係る猟銃、空気銃による殺人等の事件および人身事故の増加傾向ならびに猟銃または空気銃の所持許可者の法令遵守および危害防止についての関心が不十分な傾向にかんがみ、猟銃および空気銃の取扱いに関する講習会および所持の許可の更新の制度を設けるとともに、許可の基準を整備する等その所持および使用ならびに保管等に関する規制を強化し、あわせて猟銃等に使用する実包等に関する取締りの実効を確保するため、その譲渡、譲受け、輸入および消費に関する許可の権限を都道府県知事から都道府県公安委員会に移管することとされたのである。

第2 銃砲および火薬類取締りの一般的留意事項

- 1 法改正の趣旨に基づき、許可に係る猟銃および空気銃に対する規制の適正、かつ、効率的な運用に努めるとともに銃砲による犯罪および事故を防止するため、

けん銃および猟銃等の不法所持の取締りの徹底を期すること。

- 2 改正の趣旨および内容については、警察職員に対する指導教養の万全を期するとともに適切な広報活動により一般に周知徹底を図ること。
- 3 改正法の施行については、あらかじめ手数料に関する都道府県規則を制定する等、施行の準備に遺憾なきを期すること。
- 4 猟銃または空気銃の所持の許可およびその更新については、精神病患者等の欠格者および基準外銃砲の排除に努めるとともに、所持の用途、目的についても調査を行ない、いわゆる眠り銃の排除に努めること。
- 5 猟銃等講習会の開催にあたっては、この講習は、法令およびその取扱いについて必要な知識を修得させることが目的であるから、テキストに基づき、実効のある講習が行なわれるよう配意すること。
- 6 猟銃または空気銃の使用については、法第10条および鳥獣及狩猟ニ関スル法律に定める事項を遵守させるものとし、狩猟期には必ず取締りを実施すること。
- 7 猟銃または空気銃の所持許可者については、許可の更新の年を除き、できる限り毎年1回は法第13条の検査を受けさせるものとする等、計画的に一斉検査を実施すること。
- 8 最近の重大な猟銃犯罪の多くが、ライフル銃に関連していることにかんがみ、ライフル銃の所持許可および更新については、その用途、目的を厳格に調査するとともに、保管についての指導を強化すること。
- 9 猟銃用火薬類については、譲渡、譲受け、輸入または消費の許可の適正を図るとともに、これらの貯蔵、所持、廃棄等についての取締りを強化すること。
- 10 法第4条および火薬類取締法第50条の2に基づく都道府県公安委員会が行なう許可については、申請人の利便等を考慮し、許可事務の適正迅速を図ること。

第3 銃砲刀剣類所持等取締法関係の改正要点および留意事項

1 銃砲の所持の許可に関する規定の整備

(改正の要点)

所持の許可の対象となる銃砲の種類とその用途との関係を明らかにするとともに、銃砲の所持の許可は、それぞれの用途に供する者でなければ受けることができないものであることを明確にされたこと（法第4条第1項、規則別記様式第4号・第9号）。

(留意事項)

- (1) 銃砲の所持許可申請に対しては、申請人がその用途に供しようとする者であるかどうかについて、客観的に検討を加え、使用目的が不明確なもの、または単に鑑賞遺品保存等の理由によるものである場合には、許可申請を受理しないようにすること。
- (2) 銃砲の所持の許可を受けた者が、その後において明らかに使用目的を失なつたと認められる、いわゆる眠り銃については、譲渡または廃棄等の措置をとらせるよう指導をすること。

2 銃砲の構造、機能に関する基準の新設等

(改正の要点)

機関部または銃身部に危害を発生するおそれのある著しい欠陥のある銃砲および口径・銃身長その他の構造・機能が政令等で定める基準に適合しない猟銃または空気銃については、許可をしてはならないものとするとともに、銃砲の所持の許可を受けた者は、その銃砲を当該基準に適合するよう維持しなければならないこと、ならびに政令で定める消音器、弾倉および替え銃身を所持してはならないこととされたこと（法第5条第2項、第10条の2、第10条の5、改正法附則第8項、令第5条の2、第7条の2、改正政令附則第2項、規則第6条の2）

(留意事項)

- (1) 改正法施行の際、現に所持の許可を受けている銃砲で、基準に適合しないものについては、あらかじめその実態をは握するとともに、改正政令附則第2項の規定による措置をするよう周知徹底させること。
- (2) 改正法附則第8項の規定による措置をとらない者に対しては、法第11条第1項第1号の規定に該当する者として同条の規定に基づく取消処分を行なうこと。
ただし、口径の長さおよび銃身長の基準等に適合せず、これを適合させることが困難な銃については法附則第8項に規定する期間経過後すみやかに廃棄等の措置をとらせるよう指導すること。
- (3) 法第10条の2の基準維持義務の規定は、当該銃砲の同一性を失わない範囲内の構造機能の変更により基準に適合しない銃砲とすることを禁止しているものであり、その変更により当該銃砲の同一性を失なう変更は、銃砲の改造であり、この銃砲を所持することは法第3条違反となるものであるから留意すること。

3 猟銃および空気銃の許可の基準の特例

(改正の要点)

猟銃および空気銃の所持の許可は、都道府県公安委員会が行なう講習会の講習課程修了者または政令で定める狩猟者講習会の講習課程修了者でなければ受けることができないこと、および猟銃の所持許可の制限年令を国民体育大会の射撃競技の選手または候補者として政令で定める者から推せんを受けた者を除いては18才から20才に引上げられたこと（法第5条の2、令第5条、第5条の3）。

(留意事項)

- (1) 令第5条の3の規定により、昭和41年6月7日以後に開催される乙種または丙種の狩猟者講習会の講習課程修了者は、都道府県公安委員会の行なう猟銃等講習会の講習課程修了者と同等に取扱われることとなるので、都道府県主務課から乙種または丙種の狩猟者講習会について講師派遣等の要請があつた場合には、積極的に協力すること。
- (2) 狩猟者講習修了証明書の有効期間は、狩猟法では3年と定められている（狩猟法施行令第6条）が、本法では上記の講習修了者である限りその有する証明書の有効期間にかかわらず猟銃等講習課程修了者と同等に取扱われるものであるから留意すること。

4 都道府県公安委員会の行なう猟銃等講習会の開催

(改正の要点)

都道府県公安委員会は、猟銃または空気銃の所持の許可を受けようとする者を受講者として銃砲の所持に関する法令およびその取扱いを内容とする講習会を開催するものとされたこと（法第5条の3、令第5条の4、第5条の5、第5条の6、規則第6条の3、第6条の4、第6条の5）

(留意事項)

- (1) 猟銃等講習会の開催の日時および場所を決めるにあたっては、令第5条の4第1項の趣旨に従い、各都道府県の実情により受講者が容易に受講できるように配慮するものとし、少なくとも毎月1回1箇所以上で実施すること。
- (2) 猟銃等講習会の開催期日の公表にあたっては、公報登載、警察署等における掲示等にとどまらず、各種の広報媒体を利用して受講者にじゅうぶん周知徹底するよう配慮すること。
- (3) 講習会における講習は別に作成する「猟銃等講習テキスト」（仮称）により

行なうこと。

- (4) 講習会の講習に際しては実包または空包の発射は行なわせないこと。
- (5) 考査にあたっては講習内容の重点が正確に理解されているかどうかに着目し、いたずらに枝葉にわたり、または専門的な問題は出題しないよう特に留意すること。
- (6) 猟銃および空気銃の使用、保管等の取扱いに関する講習を国家公安委員会が指定した者に行なわせる場合には、あらかじめ、これらの関係団体とじゅうぶな連絡を密にし、事務の円滑化に努めること。

5 猟銃および空気銃の許可の更新

(改正の要点)

猟銃または空気銃の所持の許可は5年ごとに更新を受けなければその期間の経過により効力を失なうものとされたこと、およびこれに伴い更新の手続きに関する規定が設けられたこと（法第7条の2、改正法附則第5項、第6項、規則第11条の2、改正規則附則第3項）。

(留意事項)

- (1) 更新申請については当該申請者が法第5条第1項第2号、第6号または同条第3項等に該当しないかどうかについて所要の調査を行なうものとし、調査の結果、欠格事由のある場合においては許可の更新は行なわず、その許可について取消処分を行なうこと。
- (2) 過去5年間ににおける使用実績がなく、かつ、使用しなかつたことについての理由が不明確なものについては特に所持目的を明確にさせること。
- (3) 不更新により許可が失効した猟銃等については確実に譲渡、贈与、廃棄等をさせること。
- (4) 許可の更新については、所持者の注意を喚起するため、狩猟、射撃団体その他の協力を得て、更新期間前に許可の失効の日その他を連絡することが望ましいこと。

6 所持の態様についての制限に関する規定の整備

(改正の要点)

所持の許可を受けた銃砲刀剣類を携帯し、運搬することができる場合および銃砲を発射することができる場合を明確に規定するとともに、銃砲の携帯運搬の場合における安全措置をさらに徹底させるため規定の整備がはかられたこと（法第

10条、第21条、改正法附則第7項、令第6条の2)。

(留意事項)

- (1) 銃砲の発射に関する規定が整備されたことに伴い、許可証の用途欄に記載される用途については、申請人の意向、所持しようとする銃砲の構造、機能との関係をじゅうぶん考慮のうえ、記載するものとし、正当な用途を制限することのないように留意すること。
- (2) 銃砲の所持の許可を受けた者の用途の変更申出に対しては、法第4条第1項第1号に掲げる用途であつて、かつ、当該用途の変更が適当であると認められるものに限つてこれを認めること。

7 銃砲の保管義務

(改正の要点)

銃砲の所持の許可を受けた者は、使用する場合等を除き、許可に係る猟銃等に実包等を装てんしないで、自ら保管しなければならないこととされたこと（法第10条の3）。

(留意事項)

- (1) 猟銃等講習会および一せい検査等に際しては銃砲の適正保管についての指導を強化し、銃砲の所持の許可を受けた者の自覚を高揚させ、銃砲の盗難を予防するとともに家族友人等による危害発生を防止すること。
- (2) 保管にあつては、実包等を装てんしないこと、銃砲と実包等との保管場所を別にするなど、および銃砲はつとめて施錠のできる場所に保管すること等について指導すること。
- (3) 長期旅行者、出稼ぎ者、長期入院患者等、長期間不在となるものに対しては特にその保管を厳重にするよう指導すること。

8 その他の改正要点

- (1) 都道府県公安委員会の行なう猟銃等講習会の開催、猟銃等講習課程修了証明書の再交付、猟銃等の所持の許可の更新について、新たに手数料を徴収することとされたこと。（法第29条）。
- (2) 猟銃等販売事業者または捕鯨用標識銃等販売事業者が、国または地方公共団体から銃砲を譲受ける場合においては、許可なくして業務上所持することができることとされたこと（法第3条第1項第6号、第9号）。
- (3) 都道府県公安委員会に提出すべき届出書、申請書その他提出すべき書類等の

部数については規則で定める部数の範囲内で都道府県公安委員会が定めることができることとされたこと（規則第1条第2項）。

- (4) 銃砲所持許可証および刀剣類所持許可証の様式が改正され、猟銃および空気銃の所持許可証には写真を添付することとされたこと（規則第8条別記様式第9号および第10号）。

第4 火薬類取締法関係の改正要点およびその留意事項

1 猟銃用火薬類等の特則

（改正の要点）

けん銃等、猟銃または古式銃砲に使用される実包、空包、銃用雷管および黒色猟用火薬の譲渡、譲受け、輸入および消費の許可の権限が都道府県知事から都道府県公安委員会に移管されたこと、およびこれに伴い、その許可手続き等について総理府令が制定されたこと（火薬類取締法第50条の2、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令）。

（留意事項）

- (1) 実包および無煙火薬の譲渡、譲受け、輸入および消費の許可権限は、製造業者、販売業者および銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第2号の所持の許可を受けた者の譲渡等に係る許可を除き、すべて都道府県公安委員会に移管されることとなつたのであるが、空包、銃用雷管および黒色猟用火薬については、前記の製造業者等の譲渡等に係る許可および銃砲の使用目的以外の目的の譲渡等に係る許可は、従来のとおり都道府県知事が行なうものであるから留意すること。
- (2) 許可権限の移管に伴う事務の引継ぎ等については、事前に都道府県主務課と連絡を行なうこと。
- (3) 猟銃用火薬類等の譲受け、輸入または消費の許可申請については銃砲所持許可証または登録証に係る銃砲に適合する猟銃用火薬類を譲受け、輸入または消費するものであるかどうかを審査すること。
- (4) 猟銃用火薬類等の譲受け許可申請は、申請人本人が行なうものとする。ただし、本人に特別な事情があり止むを得ない場合に限り代理申請を認めるものとする。
- (5) 猟銃用火薬類等の譲受け許可の数量は、おおむね実包または空包合計2,000個、銃用雷管2,000個、無煙火薬または黒色猟用火薬5キログラム以内とする。

銃砲刀剣類所持等取締法等の改正について

こと。

- (6) 火薬類取締法第17条第1項第3号の狩猟免許または鳥獣捕獲許可を受けている者の無許可で譲渡けることができる猟銃用火薬類等については、当分の間、従前の例に従い猟銃用火薬類無許可譲受票により譲受けするよう指導すること。

2 その他の改正の要点

災害の発生の防止または公共の安全の維持のための緊急の必要があると認められるときは、猟銃用火薬類等の消費を一時禁止し、または制限することができることとされたこと。

(火薬類取締法第45条)。